V Brně dne 2. června 2010
Sp. zn.: 6145/2008/VOP/MV

Ze závěrečného stanoviska

ve věci podnětu paní J. D. a pana J. P. vydaného podle ustanovení § 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv

A - Rekapitulace zprávy o výsledku šetření

Zprávu o výsledku šetření, které bylo zahájeno na základě podnětu paní J. D. a pana J. P. (dále také „stěžovatelé“) z L. n. B., nejprve pro přehlednost stručně rekapituluji.

Stěžovatelům, kteří nejsou spolu oddáni, se dne 30. 5. 2007 narodila v P. dcera A., která má na základě dohody rodičů příjmení D. (po matce). Před narozením svého druhého dítěte, o němž již věděli, že to bude chlapec, se stěžovatelé dostavili dne 13. 10. 2008 na Městský úřad v L. n. B. (dále také „MěÚ“) a učinili zde souhlasné prohlášení o určení otcovství k nenarozenému dítěti, současně uvedli, že dítě bude užívat příjmení P. - P-ová (po otci). Dne 22. 10. 2008 se v porodnici ve městě P. narodil chlapec. Matrikářky Magistrátu města P. zjistily, že rodiče spolu již mají dítě, které však nese příjmení po matce. Záležitost opakovaně konzultovaly s JUDr. H. z oddělení státního občanství a matrik Ministerstva vnitra. Na základě předchozí telefonické výzvy se stěžovatelé dostavili dne 27. 10. 2008 ve věci příjmení syna D., narozeného dne 22. 10. 2008, na Matriční úřad v P. Po jednání s matrikářkami učinili (před uzavřením zápisu do knihy narození) prohlášení, že dítě bude mít příjmení D., tedy stejné jako má prvorozená dcera.

Stěžovatelé napsali dne 10. 11. 2008 „*stížnost proti rozhodnutí Matriky v P. a žádost o zmírnění tvrdosti zákona*“. V tomto podání uvedli, že jim bylo na matrice Magistrátu města P. sděleno, že dle ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině není možné, aby děti měly odlišná příjmení, a vzhledem k tomu, že prvorozená dcera nese příjmení po matce, musí mít toto příjmení i jejich další děti. Pokud by nesouhlasili, byl by vydán rodný list s kolonkou příjmení „neurčeno“ a následně bude úředně rozhodnuto o příjmení D. Dítě by po určitou dobu nebylo možné zaregistrovat na zdravotní pojišťovně, nebylo by možné žádat o porodné atd. Byli tak v podstatě donuceni podepsat souhlas s příjmením D.

Tajemník Magistrátu města P. stížnost prošetřil a v odpovědi stěžovatelům uvedl, že pro možnost sepsání nového zápisu o dohodě na příjmení „D.“ se svobodně rozhodli. Matrikářky, které s nimi dne 27. 10. 2008 jednaly, se proti tvrzení, že byli k něčemu nuceni, důrazně ohradily. Rodný list, kde by bylo uvedeno příjmení dítěte „nezjištěno“, je platným matričním dokladem, se kterým mohli vyřídit veškeré potřebné záležitosti (porodné, přídavky na dítě, zdravotní pojištění atd.).

V daném případě jde o aplikaci ustanovení § 38 zákona č. 94/1963 Sb., o rodině (dále také „zákon o rodině“), a ustanovení § 19 odst. 2 a 5 zákona

č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon o matrikách“). Ve zprávě o šetření jsem uvedla, že komentáře k ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině citují starší judikaturu (R 13/1964), která se týkala obdobného ustanovení § 36 odst. 2 zákona č. 265/1949 Sb., o právu rodinném, a dle níž děti, jejichž rodiče mají různá příjmení, mají příjmení jednoho a téhož rodiče; další děti narozené z týchž rodičů nesou tedy příjmení, které bylo určeno dohodou rodičů jejich prvorozenému dítěti.

Ministerstvo vnitra i Magistrát města P. sice připouštějí, že ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině a ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách jednoznačně nevylučují, aby při narození dalšího společného dítěte, jehož rodiče nejsou manželé, byla dohoda rodičů o příjmení dítěte odlišná od předchozí dohody, odkazují však na judikát R 13/1964.

Ve zprávě o šetření jsem poukázala na výklad ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině obsažený v komentáři z nakladatelství C. H. BECK[1] a také na stanovisko Ministerstva spravedlnosti,[2] dle něhož „*zákon v současné době neomezuje nesezdané rodiče v rozhodnutí, jaké příjmení dají tomu kterému svému potomku s tím, že není vyloučeno, aby dali každému svému společnému potomku jiné příjmení.“*

Dodala jsem, že kromě gramatického a systematického výkladu předmětného ustanovení je třeba vzít v úvahu zejména podstatnou změnu právního prostředí, k níž od doby vydání judikátu R 13/1964 došlo. V době, kdy byl vydán jediný judikát, jímž Magistrát města P. a Ministerstvo vnitra hájí své stanovisko, neplatila ustanovení Ústavy ČR a Listiny základních práv a svobod, dle nichž každý občan může činit, co není zákonem zakázáno. Pan J. P. a paní J. D. svou dohodou o příjmení dítěte ze dne 13. 10. 2008 neučinili nic, co by bylo zákonem zakázáno, co by bylo v rozporu se zákonem. Dohoda rodičů o příjmení dítěte, učiněná dne 13. 10. 2008 před MěÚ, neodporuje zákonu o rodině ani zákonu o matrikách, a Magistrát města P. měl tuto dohodu respektovat.

Ve zprávě o šetření jsem se dále zabývala výkladem poslední věty ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách, dle níž dohodu o určení příjmení dítěte nelze měnit. Podle tajemníka Magistrátu města P. tuto dohodu nelze měnit po uzavření matričního zápisu o narození. Poukázal na to, že zápisy o určení otcovství se sepisují někdy i několik měsíců před narozením, a proto pokud se dostaví na matriku oba rodiče a sdělí, že se dohodli na jiném jménu nebo příjmení, než je uvedeno v zápisu o určení otcovství, je možné jejich žádosti vyhovět, pokud zápis v knize narození není ještě uzavřen. Ve zprávě o šetření jsem uvedla, že jsou tři varianty výkladu: 1) Dohodu nelze nikdy změnit. 2) Dohodu nelze změnit po narození dítěte. 3) Dohodu nelze změnit po uzavření matričního zápisu o narození. Přiklonila jsem se k tomu, že

[1] Milana Hrušáková a kolektiv, Zákon o rodině, 4. vydání. Praha: 2009, s. 152, 153: „*To, že všechny děti týchž rodičů by měly mít stejné příjmení, se nabízí jako logický závěr. Je však třeba konstatovat, že jak dikce ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině, tak ani žádné ustanovení zákona o matrikách, … nevylučuje, aby v případě narození dalšího společného dítěte nebyla dohoda rodičů o jeho příjmení odlišná od předchozí dohody“.*

[2] Ministerstvo spravedlnosti zaslalo toto své stanovisko Ministerstvu vnitra dne 28. 1. 2009. Ministerstvo vnitra odpovědělo na výzvu podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv ze dne 30. 1. 2009 přes příslib, že odpoví, jakmile obdrží vyjádření z Ministerstva spravedlnosti, až dopisem ze dne 8. 9. 2009.

dohodu nelze měnit po narození dítěte, neboť uzavření matričního zápisu, tj. opatření zápisu datem a podpisem matrikáře, je jen evidenčním úkonem.

K rozporu mezi tvrzením stěžovatelů a úřednic o tom, jak probíhalo jednání na Matričním úřadě v P. dne 27. 10. 2008, jsem ve zprávě uvedla, že tento spor zůstane zřejmě v rovině „tvrzení proti tvrzení". Upozornila jsem však na některé skutečnosti, které mě vedly k tomu, že jsem pravdivost tvrzení stěžovatelů nevyloučila. Paní D. podepsala nové prohlášení o příjmení dítěte teprve pět dní po porodu. Stěžovatelé již dne 10. 11. 2008 sepsali proti postupu matričního úřadu stížnost, v níž uvedli, že žádají o odstranění tvrdosti zákona. To by nasvědčovalo tomu, že matrikářky Magistrátu města P. stěžovatele přesvědčily, že druhorozenému dítěti nelze podle zákona dát jiné příjmení než prvorozenému.

Nad rámec merita podnětu jsem se zabývala i tím, jak by měl úřad správně postupovat v případě, kdyby rodiče na dohodě o příjmení dítěte, učiněné na MěÚ, trvali. Ustanovení § 38 odst. 3 zákona o rodině a ustanovení § 19 odst. 5 zákona o matrikách upravují výslovně pouze situaci, kdy se rodiče dítěte na jeho příjmení nedohodli, avšak nezmiňují se o variantě, kdy se rodiče dítěte sice dohodli, ale tato dohoda není podle zákona zjevně přípustná.[3] Současně jsem podotkla, že dohoda o příjmení dítěte učiněná stěžovateli dne 13. 10. 2008 nebyla zjevně nepřípustná, neboť rodiče se dohodli na příjmení, které nese jeden z nich. Jestliže však Magistrát města P. tuto dohodu za nepřípustnou pokládal a stěžovatelé by nepodepsali dne 27. 10. 2008 novou dohodu, bylo by namístě vydat zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému by se mohli odvolat. Podle sdělení tajemníka Magistrátu města P. by byl magistrát připraven učinit oznámení okresnímu soudu v případě, že by krajský úřad jejich zamítavé rozhodnutí potvrdil. Stěžovatelé by proti potvrzujícímu rozhodnutí odvolacího správního orgánu mohli podat správní žalobu ke krajskému soudu. V soudní praxi ani v odborné literatuře zřejmě nebyl dosud řešen postup soudů v situaci, kdy by zde bylo jednak oznámení matričního úřadu okresnímu soudu v občanském soudním řízení, a jednak žaloba rodičů proti rozhodnutí odvolacího správního orgánu, kterým by bylo potvrzeno rozhodnutí o odmítnutí zápisu příjmení, podaná ke krajskému soudu v soudním řízení správním.

V závěru zprávy o výsledku šetření jsem apelovala na Ministerstvo vnitra, aby informovalo matriční úřady o tom, že výklad ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině není jednoznačný. Dotázala jsem se, zda Ministerstvo vnitra ví o případech z praxe, kdy matriční úřad neakceptoval dohodu neoddaných rodičů o příjmení dítěte. Ministerstvo vnitra jsem kritizovala za to, že nejednalo v této kauze způsobem, který lze právem očekávat od ústředního orgánu státní správy pro „jména a příjmení a matriky".[4] Matriční úřad v P. postupoval na základě telefonické konzultace s pracovnicí Ministerstva vnitra. Ministerstvo vnitra však stěžovatelům na jejich stížnost ze dne 10. 11. 2008 neodpovědělo, a to ani poté, kdy stanovisko z Ministerstva spravedlnosti obdrželo, ač zprvu přislíbilo, že odpoví, jakmile toto stanovisko obdrží. Ministerstvo vnitra své stanovisko sdělilo až po uplynutí více než půl roku, přičemž jeho stanovisko se od názoru Ministerstva spravedlnosti liší. Vzhledem k těmto okolnostem jsem se rozhodla zpravit o výsledku šetření ministra vnitra.

---

[3] Rodiče dítěte by se dohodli na příjmení, které není příjmením ani jednoho z nich, a ani není příjmením dítěte!

[4] Ustanovení § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Provedeným šetřením jsem zjistila pochybení úřadů, bylo proto mojí povinností podle zákona o veřejném ochránci práv umožnit jim, aby se k mým zjištěním, resp. k právnímu hodnocení, vyjádřily.

B - Vyjádření úřadů

Ministerstvo vnitra ve svém vyjádření uvedlo, že matričním úřadům doporučilo, aby v případě, že nevyhoví v plném rozsahu žadateli podle ustanovení § 19 zákona o rodině (zápis příjmení dítěte do knihy narození), vydaly o tom v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 zákona o rodině rozhodnutí, proti kterému se rodiče dítěte mohou odvolat. Stejným způsobem postupovaly matriční úřady i před nabytím účinnosti novely zákona o matrikách zákonem č. 239/2008 Sb., který nabyl účinnosti dnem 1. 7. 2008 a bylo jí mj. změněno ustanovení § 87. Ministerstvo vnitra nevede evidenci správních rozhodnutí vydaných matričními úřady. Nemůže proto poskytnout ani informaci o počtu vydaných rozhodnutí, kdy matriční úřad nevyhověl žádosti rodičů dítěte, tj. neakceptoval jejich dohodu o příjmení dítěte a vydal zamítavé správní rozhodnutí.

Podle Ministerstva vnitra nelze předjímat, jak by postupovaly soudy v situaci, kdy by bylo podáno oznámení matričního úřadu okresnímu soudu v občanském soudním řízení a žaloba proti rozhodnutí správního orgánu, kterým by bylo potvrzeno rozhodnutí o odmítnutí zápisu příjmení, podaná ke krajskému soudu v soudním řízení správním. Ministerstvu vnitra rovněž není známo, zda tyto otázky byly již v soudní praxi řešeny. Závazný výklad zákona může provádět pouze soud. Postup doporučený Ministerstvem vnitra při aplikaci ustanovení § 19 odst. 5 zákona o matrikách by přinesl právní názor soudu na uvedenou problematiku, který by pak byl v praxi využíván.

Ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách je nutno podle názoru Ministerstva vnitra vykládat tak, že dohodu nelze měnit poté, kdy byl zápis v matriční knize narození proveden, vydán rodný list dítěte a splněna oznamovací povinnost podle zvláštních právních předpisů. To však není podle Ministerstva vnitra případ nezletilého D.

Ke stávající praxi matričních úřadů, doporučené Ministerstvem vnitra, je ve vyjádření uvedeno, že pokud se rodiče dohodli, že jejich prvorozená dcera ponese příjmení po matce, a při narození společného syna se dohodli, že ponese příjmení po otci, matriční úřad bude informovat rodiče o jediném judikátu v této věci (R 13/64). Budou-li rodiče trvat na zápisu příjmení po otci u narozeného syna, vydá matriční úřad zamítavé správní rozhodnutí, proti kterému se rodiče mohou odvolat ke krajskému úřadu, pokud jde o územně členěná statutární města Brno, Ostravu a Plzeň a Magistrát hl. m. Prahy, k magistrátům těchto měst. Místo příjmení dítěte uvede matriční úřad slovo „nezjištěno“ (ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, ve znění pozdějších předpisů) a vydá rodný list dítěte. Po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí matriční úřad učiní oznámení soudu (ustanovení § 19 odst. 5 zákona o matrikách). Poté, co soud určí příjmení dítěti, matrikář provede dodatečný záznam do knihy narození a vydá dítěti nový rodný list.

Ministerstvo vnitra v této souvislosti uvedlo, že vydaný rodný list je platným dokladem o narození dítěte, dítěti je přiděleno rodné číslo a matriční úřad splní oznamovací povinnost podle zvláštních právních předpisů (zejména zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že matriční úřad bude postupovat dle doporučeného postupu Ministerstva vnitra, dítě nebude poškozeno ve zdravotním pojištění ani dávkách státní sociální podpory.

Ministerstvo vnitra své vyjádření uzavřelo konstatováním, že v postupu Magistrátu města P. neshledalo pochybení, a matriční úřady budou i nadále postupovat v uvedených případech v souladu s citovaným doporučením.

Tajemník Magistrátu města P. ve svém vyjádření uvedl, že zprávu o výsledku šetření projednal s vedoucím správního odboru a s matrikářkami. .

Dále uvedl, že ve dnech 16. - 17. 10. 2008 se vedoucí oddělení matriky J. F. spolu s pracovnicí matriky M. S. zúčastnily semináře zaměřeného na správní řád a správní řízení na úseku matrik v Praze, kde přednášela JUDr. H., pracovnice Ministerstva vnitra. Na semináři byly zmíněny nové vzory zápisů pro určení otcovství, které byly zpracovány přímo Ministerstvem vnitra. V těchto zápisech se nově uvádějí jmenovitě již narozené společné děti, k čemuž je třeba předložit rodný list dítěte (dětí), a to z toho důvodu, aby se zamezilo rozdílnosti příjmení společných dětí týchž rodičů. JUDr. H. na semináři rovněž upozornila na judikát R 13/64. V Praze na semináři byla přítomna i matrikářka MěÚ, která sdělila, že sepsala s rodiči zápis o určení otcovství před narozením dítěte ještě na starším tiskopisu, kde se společné děti neuváděly; že rodiče požadovali, aby byla v zápisu uvedena dohoda na jiné příjmení, než má jejich první dítě, a že rodiče na problém s jiným příjmením upozornila. Dokonce je seznámila s výše citovaným judikátem, který je uveden v komentáři k zákonu o rodině. Proto se pracovnice Matričního úřadu v P. dotázaly JUDr. H., jak postupovat v případě, že by se dítě těchto rodičů narodilo v P. a současně by se potvrdilo, že dohoda na příjmení je u každého jejich dítěte jiná. Sdělila jim, jak mají v tomto případě postupovat, tj. poučit rodiče o možnostech, které mají:

- Buď se dohodnou u druhorozeného dítěte na příjmení, které má jejich prvorozené dítě, sepíše se s nimi zápis o určení příjmení dítěte souhlasným prohlášením rodičů, a to na příjmení prvorozeného dítěte, provede se zápis do matriční knihy, a po uzavření zápisu se s tímto příjmením vydá rodný list.
- Pokud budou rodiče trvat na dohodě, která je uvedena v zápisu o určení otcovství sepsaném na matričním úřadu MěÚ, bude jim v této věci vydáno zamítavé rozhodnutí, proti kterému mají možnost podat odvolání. Následně bude vystaven rodný list, kde v kolonce příjmení dítěte bude uvedeno „Nezjištěno“ (ustanovení § 4 odst. 3 vyhlášky č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách).

  Teprve po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí učiní matrika oznámení okresnímu soudu a o příjmení dítěte rozhodne soud.

Dne 23. 10. 2008 bylo na matriční úřad z přerovské porodnice doručeno hlášení o narození syna D. rodičů J. P. a J. D. Hlášení o narození zasílané porodnicí obsahuje také údaj o datu narození předchozího dítěte, které matka v porodnici neuvedla. Bylo pouze uvedeno, že se matce narodilo druhé dítě. Protože je třeba datum narození předchozího dítěte doplnit do hlášení, zjišťoval Matriční úřad v P. ve své evidenci, zda se narodilo toto dítě v P. Protože se narodilo v P., bylo doplněno datum narození do hlášení a nahlédnutím do matriční knihy bylo zjištěno, že dítě (dcera A.) se narodilo dne 30. 5. 2007 a nese příjmení D.

Dne 24. 10. 2008 byl ještě jednou telefonicky konzultován postup v tomto konkrétním případě s JUDr. H., která znovu upozornila na judikát a potvrdila své metodické stanovisko ze dne 16. 10. 2008. Ještě tentýž den, což byl pátek, kontaktovala vedoucí oddělení matriky telefonicky paní D., která byla ještě v porodnici. Informovala ji o projednání rozdílnosti příjmení společných dětí týchž rodičů s pracovnicí Ministerstva vnitra a možnostech řešení, a to proto, aby s otcem dítěte měli čas pro zvážení a rozhodnutí, jak budou v dané věci postupovat, i když jim tato skutečnost byla známa již ode dne 13. 10. 2008, kdy byl sepsán zápis o určení otcovství k nenarozenému dítěti u MěÚ.

Protože byla matka telefonicky informována o možných postupech, měly matrikářky připraveny všechny varianty řešení i s ohledem na paní D., která byla krátce po porodu: protokol o ústním jednání, v konceptu zamítavé rozhodnutí, pokud by rodiče dítěte trvali na dohodě na příjmení P., a také novou dohodu na příjmení dítěte D. Rodiče se v pondělí dne 27. 10. 2008 na matriku dostavili, byli podrobně seznámeni s možnostmi řešení. Taktéž jim bylo umožněno nahlédnout do komentáře k zákonu o rodině, kde je judikát R 13/64 uveden (JUDr. Milan Holub, JUDr. Hana Nová a JUDr. Jana Sladká Hyklová - podle stavu k 1. 9. 2007, nakladatelství Linde Praha 2007). V průběhu tohoto jednání se ještě rodiče zmínili, že hodlají na jaře uzavřít manželství, a proto jim byla poskytnuta informace o možnostech dohody snoubenců na příjmení při uzavření manželství s dopadem na příjmení jejich společných dětí (ustanovení § 8 zákona o rodině). Po uzavření manželství by dohoda na příjmení pro společné děti mohla být: buď „P. – P-ová“ nebo „D. – D-ová“, a to i v případě, že by si rodiče ponechali každý své dosavadní příjmení. Zákon neumožňuje, aby se rodiče dohodli na příjmení pro děti „P. – D-ová“.

Dále se tajemník Magistrátu města P. ve svém obsáhlém vyjádření zabýval jednotlivými body zprávy o výsledku šetření. Vyjádřil se i k věcem, které byly ve zprávě zmíněny jako pouhé skutkové zjištění, neznamenaly však výtku ve směru k činnosti úřadu. Dále proto uvedu z jeho vyjádření jen podstatné námitky nebo vysvětlení k obsahu zprávy.

Tvrzení stěžovatelů, že jim byly podány informace, že budou mít problémy se zaregistrováním dítěte na zdravotní pojišťovně a s dávkami státní sociální podpory, a že tím byli nepřímo donuceni ke změně dohody o příjmení dítěte, se nezakládá na pravdě, a matrikářky se proti němu důrazně ohrazují. Naopak stěžovatelům bylo sděleno, že rodný list s uvedením příjmení „Nezjištěno“ je platným matričním dokladem, se kterým vše vyřídí, což matrikářky ověřovaly i na úřadu práce, který vyplácí dávky. Stěžovatelům byly vysvětleny všechny možnosti, pro které se mohou rozhodnout. Jedním z důvodů, proč netrvali na své prvotní

dohodě, mohl být záměr stěžovatelů uzavřít manželství, kterým by byla příjmení dětí stejně sjednocena, což není ve zprávě o výsledku šetření vůbec uvedeno. Aby se předešlo možným nedorozuměním, snaží se matrikářky dodržovat zásadu písemnosti a sepisovat s občany protokol, kde mohou uvádět svá stanoviska. Rovněž s rodiči dítěte chtěly sepsat protokol o probíhajícím jednání, který by obsahoval i jejich vyjádření. Stěžovatelé sepsání protokolu odmítli. Rozhodli se pro sepsání dohody na příjmení D., a tím odpadl důvod k vydání zamítavého rozhodnutí. Toto příjmení bylo zapsáno do knihy narození. Výsledkem řízení bylo tedy vydání rodného listu na příjmení D.

Rodiče - stěžovatelé o problému s příjmením věděli již od 13. 10. 2008, kdy sepisovali zápis o určení otcovství v L. n. B., a byli na toto upozorněni matrikářkou. Tomu, že o problému již věděli, nasvědčuje i to, že matka v porodnici neuvedla datum narození předchozího dítěte. V hlášení o narození bylo pouze uvedeno, že se matce narodilo druhé dítě, a matrikářky musely tento údaj došetřit. Při jednání na matrice byli rodiče řádně poučeni a bylo zcela na jejich uvážení, jak se rozhodnou. Odmítli jak sepsání protokolu o probíhajícím jednání, kde by měli možnost se vyjádřit, tak odmítli vydání zamítavého rozhodnutí. Požádali o sepsání nové dohody, kterou oba podepsali. Matrikářky neměly žádný důvod rodiče k něčemu nutit, měly za to, že jedním z kroků, který je vedl k tomuto rozhodnutí, byl záměr uzavřít manželství, neboť při uzavření manželství by stejně ke sjednocení příjmení dětí došlo. Nelze přece považovat podanou stížnost rodičů jako důkaz, že matrikářky rodiče k podpisu nové dohody na příjmení dítěte přesvědčovaly a přesvědčily. Pouze jim poctivě vysvětlily všechny možnosti, pro které se mohou rozhodnout.

Jediným dostupným závazným výkladem soudu k ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině je Judikát R 13/64, který je uvedený i v publikaci Zákon o rodině s komentářem, vydané nakladatelstvím Linde Praha 2007, 8. aktualizované a doplněné vydání podle stavu k 1. 9. 2007, autorů JUDr. Milana Holuba, JUDr. Hany Nové a JUDr. Jany Sladké Hyklové.

Úředník se při své práci musí řídit platnými právními předpisy. Protože zákon o rodině ani zákon o matrikách tuto situaci neřeší, závazný výklad zákona může provádět pouze soud, a jediným dostupným závazným výkladem soudu k ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině je judikát R 13/64, který je uvedený i v aktualizovaném komentáři vydaném v roce 2007, neporušily matrikářky zákon, protože postupovaly v souladu s tímto právním výkladem a v souladu s doporučením Ministerstva vnitra, sděleném na semináři zaměřeném na správní řád a správní řízení ve věcech matrik, konaném ve dnech 16. - 17. 10. 2008. Matrikářky rodiče upozornily na to, že jejich dohoda na příjmení pro dítě je v rozporu s judikátem R 13/64 a seznámily je s možnostmi řešení. Tím, že rodiče podepsali nové prohlášení o příjmení syna a netrvali na prvotní dohodě, odmítli vydání zamítavého rozhodnutí, nemohl matriční úřad postupovat jinak než zapsat novou dohodu o příjmení dítěte do knihy narození a vydat rodný list.

Rodiče byli poučeni o možnostech řešení, tzn., že pokud budou trvat na dohodě sepsané na MěÚ, bude jim vydáno zamítavé správní rozhodnutí, bude jim vydán platný rodný list (příjmení „Nezjištěno“), který dítě nijak nepoškodí ve zdravotním pojištění ani v dávkách státní sociální podpory. Protože se rodiče rozhodli netrvat na své prvotní dohodě na příjmení a dohodli se pro syna D. na příjmení D.

zřejmě i v souvislosti s uvažovaným sňatkem, nebyl důvod pro vydání zamítavého správního rozhodnutí. V tomto případě tedy nemohl matriční úřad postupovat jinak než akceptovat jejich novou dohodu a na základě toho provést zápis do knihy narození. Rodiče se mohli svobodně rozhodnout pro kterékoli řešení, tedy i pro řešení, kdy by o příjmení dítěte rozhodoval příslušný soud.

Součástí zápisu o určení otcovství může být jak dohoda na příjmení, tak i dohoda o jménech dosud nenarozeného dítěte. Protože je zápis často sepisován několik měsíců před porodem, bývá někdy dohoda o jméně rodiči po porodu změněna - před zápisem do matriční knihy. Pokud by rodiče chtěli změnit jméno nebo příjmení, které je již v matriční knize narození zapsáno, zápis by byl podepsán a vydán rodný list, nelze tyto dohody měnit další dohodou rodičů, ale jednalo by se o povolení změny jména nebo příjmení. Pokud by byla podána žádost o změnu příjmení, rozhodoval by matriční úřad. Zde se nabízí otázka, zda změna příjmení nezletilého na jiné příjmení, než má jeho vlastní sourozenec, je v souladu se zájmy a potřebami nezletilého, anebo je pouze v zájmu jeho rodičů.

Úředník se konzultací nezbavuje odpovědnosti a konečné stanovisko může vyslovit pouze soud. Tato problematika byla řešena matrikářkami s JUDr. H. osobně na semináři v Praze v souvislosti s novými vzory zápisů o určení otcovství, které byly součástí informace č. 4 vydané Ministerstvem vnitra v souladu s platným judikátem R 13/64. Následně, když situace opravdu nastala, byla ještě jednou konzultována, tentokrát telefonicky. Na základě judikátu R 13/64 a doporučení Ministerstva vnitra, jak mají v tomto případě postupovat, matrikářky rodiče poučily o možnostech řešení a bylo zcela na nich (a na tom si trváme), jak se rozhodnou. Tím, že rodiče dobrovolně podepsali nové prohlášení o příjmení syna a netrvali na prvotní dohodě, zřejmě i v souvislosti s uvažovaným sňatkem, odmítli sepsání protokolu o ústním jednání a odmítli i vydání zamítavého rozhodnutí, nemohl matriční úřad postupovat jinak, a tudíž ani nemohl porušit zákon.

Tajemník Magistrátu města P. v závěru svého obsáhlého vyjádření zdůraznil, že zákon o rodině ani zákon o matrikách situaci, jaká nastala v případě stěžovatelů, neřeší, výklad zákona není zcela jednoznačný a závazný výklad zákona může provádět pouze soud. Jediným dostupným závazným výkladem soudu k ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině je pouze judikát R 13/64, který je uvedený i v publikaci Zákon o rodině s komentářem, vydané v roce 2007 nakladatelstvím Linde Praha, a tím se matrikářky řídily. Má tedy za to, že matrikářky zákon neporušily. Matrikářky, a nejen ony, by jistě uvítaly, kdyby výklad zákona byl jednoznačný (došlo k novele zákona), a tím by se předešlo případným soudním sporům. Např. v tomto případě (ve věci příjmení), aby děti narozené z manželství a děti narozené mimo manželství měly stejné postavení.

C - Stanovisko veřejného ochránce práv

Tajemník Magistrátu města P. poukázal ve své odpovědi na výzvu podle ustanovení § 15 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv a opakovaně i ve vyjádření ke zprávě o výsledku šetření na to, že pan P. a paní D. se při jednání s matrikářkami Magistrátu města P. dne 27. 10. 2008 zmínili, že chtějí spolu uzavřít manželství.

Pokud by pan P. a paní D. měli v úmyslu uzavřít manželství, museli by uvažovat i o tom, zda příjmení jednoho z nich bude jejich příjmením společným (případně zda v takovém případě bude jeden z nich spolu s příjmením společným uvádět na druhém místě příjmení předchozí), či zda si ponechají svá dosavadní příjmení.[5] Pokud by si ponechali svá dosavadní příjmení, museli by prohlásit, které z jejich příjmení bude příjmením společných dětí.[6]

Stěžovatelé se ve svém podání veřejnému ochránci práv o uzavření manželství nezmínili, pokládala jsem proto za nutné je vyslechnout a zeptat se jich na to. Zároveň jsem si chtěla ověřit, zda na své původní dohodě o příjmení syna trvají.

S paní D. a s panem P. jsem se osobně setkala. Toto setkání mi umožnilo lépe pochopit motivaci jejich rozhodnutí. Paní D. změnila příjmení na žádost ve svých třiceti letech z vážných osobních důvodů a na svém nynějším příjmení velmi lpí. Pan P. by rád, aby se příjmení P. zachovalo i v další generaci. Ještě před narozením svého prvního dítěte se spolu dohodli, že pokud se narodí chlapeček, bude se jmenovat P., a pokud holčička, bude se jmenovat D-ová. O pohlaví obou svých dětí věděli již před porodem. Vyšlo to tak, že první se narodila holčička a druhý chlapeček. K průběhu jednání v říjnu 2008 na matrice Magistrátu města P. pan P. a paní D. uvedli, že paní matrikářka se jich několikrát zeptala, zda podepíší dohodu, že dítě se bude jmenovat D. O druhé variantě - o ponechání dohody o příjmení dítěte P., kterou učinili před narozením dítěte na MěÚ, příliš řeč nebyla. Paní matrikářka opakovaně zdůrazňovala, že druhé dítě má nést stejné příjmení jako první. Zeptala jsem se také, zda nehodlají v budoucnu uzavřít sňatek a zda se o tom nezmínili na jednání na Matričním úřadě v P. dne 27. 10. 2008. K tomu oba uvedli, že o sňatku neuvažovali a neuvažují.

Jako zástupkyně veřejného ochránce práv se poměrně často setkávám s tím, že rodiče se nedokáží spolu o svých dětech dohodnout, že mezi nimi dochází k neshodám, kterými trpí především děti. V kontrastu s těmito špatnými zkušenostmi na mě velmi pozitivně zapůsobilo, že paní D. a pan P. se spolu dokázali dohodnout, jejich dohoda je pro ně jasná a trvají na ní. Musím zároveň také uvést, že tito stěžovatelé na mě nepůsobí dojmem, že by „o své pravdě“ byli přesvědčeni „za každou cenu“.

Neumím si rozumně vysvětlit, proč stěžovatelé změnili dne 27. 10. 2008 svoji předchozí dohodu, když ještě dne 13. 10. 2008 na MěÚ prohlásili, že chtějí, aby dítě neslo příjmení P., a když táž dohoda o příjmení dítěte vyplývá i z jejich pozdějšího podání ze dne 10. 11. 2008. Věřím tajemníkovi Magistrátu města P., že jednání na Matričním úřadě v P. dne 27. 10. 2008 probíhalo v klidu, avšak zdráhám se uvěřit tomu, že stěžovatelé se rozhodli změnit svoji dohodu zcela svobodně. Je zřejmé, že úřad je ke změně přiměl. V dané chvíli se nechali ovlivnit autoritou úřadu, a teprve poté, kdy se v klidu domova seznámili s textem příslušného ustanovení zákona o rodině a zjistili, že nevyznívá jednoznačně, chtěli by svůj souhlas s příjmením D. vrátit zpět. Pro ně to není jejich svobodné rozhodnutí, ale souhlas s tím, o čem jim úřad tvrdil, že je v souladu se zákonem.

[5] Viz ustanovení § 8 odst. 1 zákona o rodině.
[6] Viz ustanovení § 8 odst. 2 zákona o rodině.

Trvám na svém závěru, že Matriční úřad v P. měl dohodu rodičů o příjmení dítěte, učiněnou ještě před narozením dítěte dne 13. 10. 2008 před MěÚ, respektovat. Domnívám se, že Magistrát města P. ani Ministerstvo vnitra se ve svých vyjádřeních ke zprávě o výsledku šetření nevypořádaly dostatečně s argumentem o zásadní změně právního prostředí, k níž od doby vydání jimi zmiňovaného judikátu došlo.

Nadto bych chtěla nyní upozornit ještě na další dva aspekty, které, podle mého názoru, opravňují k závěru, že postup Magistrátu města P. vůči stěžovatelům nebyl správný.

Jsou-li normy veřejného práva nejasné, umožňují-li různý výklad, měl by orgán veřejné správy postupovat vůči adresátu právní normy vždy mírnějším způsobem.[7] Jinými slovy, má-li orgán veřejné správy při aplikaci právní normy pochybnosti, měl by postupovat ve prospěch adresáta právní normy.

V daném případě je třeba rovněž zdůraznit, že otázka příjmení dítěte je záležitost velmi osobní. Veřejnoprávní regulace by zde měla mít přesně stanovené meze. V novější soudní judikatuře[8] bylo vícekrát zdůrazněno, že při výkonu veřejné správy je třeba zvažovat, zda veřejný zájem je v posuzovaném případě natolik významný, aby ospravedlnil zásah do právní sféry jednotlivce. Mám v tomto případě velké pochybnosti, zda je veřejný zájem na tom, aby děti týchž rodičů nesly stejná příjmení, skutečně tak silný. Nemyslím si, že je nezbytné, aby děti týchž rodičů měly vždy stejné příjmení, a že by rozdílnost příjmení tyto děti nějakým způsobem poškozovala vůči dětem, jejichž rodiče spolu uzavřeli manželství. Důležitější pro zájmy dětí je, podle mého názoru, to, zda rodiče spolu žijí v harmonickém svazku. Manželství a stejné příjmení pro celou rodinu samo o sobě bezproblémové soužití nezaručuje. Příjmení společných dětí po matce a po otci může znamenat vzájemnou úctu a vyrovnaný vztah mezi rodiči. De lege ferenda mi není cizí ani úvaha, že při rozdílných příjmeních manželů by také jejich děti mohly mít rozdílná příjmení.

Judikát R 13/1964 je starý více než 40 let. Je překvapivé, že Ministerstvo vnitra zpracovalo v roce 2008 metodický pokyn a nový vzor zápisu o určení otcovství, a to s cílem zamezit rozdílnosti příjmení společných dětí týchž rodičů. Nepokládám za šťastné, že při svém metodickém řízení ve vztahu k matričním úřadům se Ministerstvo vnitra zabývá tím, jak zamezit něčemu, na čem se rodiče dítěte spolu dohodli, a zákon jim to nezakazuje.

Pokud jde o výklad poslední věty ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách, nadále mám za to, že dohodu o příjmení dítěte rodiče nemohou změnit po narození dítěte. Zápis do matriky má pouze evidenční povahu, nevytváří novou právní situaci, nemá konstitutivní účinky. Rodný list je jen osvědčením o příjmení, které má dítě

---

[7] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 7. 2005, čj. 2Afs 24/2005-44, www.nssoud.cz. *„V případě, že daňový zákon z důvodu své nejasnosti, nesrozumitelnosti či nepřesnosti nebo „mezery v zákoně“ umožňuje vícero rovnocenně přesvědčivých výkladů, je nutno použít takový z nich, který je vůči daňovému subjektu mírnější (neboť je věcí státu, aby formuloval své daňové zákony natolik jednoznačně, srozumitelně, přesně a úplně, aby minimalizoval výkladové nejasnosti; v opačném případě by se jednalo o nepřípustnou libovůli zákonodárce).“* Byť se v tomto případě jednalo o daňové předpisy, mám za to, že jej lze zobecnit na celou veřejnou správu.

[8] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 11. 2008, čj. 6Aps 4/2007-65, www.nssoud.cz.

v době vydání rodného listu. Jestliže rodiče učiní souhlasné prohlášení o určení otcovství spolu s dohodou o určení příjmení dítěte ještě před jeho narozením, pak nese dítě toto příjmení od narození, nikoliv až od okamžiku zápisu do matriční knihy narození nebo od okamžiku vydání rodného listu. Jinými slovy, dohoda rodičů o jménu a příjmení dítěte je účinná až okamžikem jeho narození. Do narození dítěte lze tuto dohodu měnit. Učiní-li rodiče souhlasné prohlášení o určení otcovství spolu s dohodou o určení jména a příjmení dítěte až po jeho narození, má dítě až do okamžiku podpisu souhlasného prohlášení a dohody oběma rodiči příjmení matky v době narození dítěte. Je-li taková dohoda učiněna ještě před provedením zápisu do matriky, má dítě na svém rodném listě uvedeno již příjmení, na němž se rodiče při určení otcovství dohodli.

D - Závěr

Podle ustanovení § 20 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv: *„Úřad je povinen do 30 dnů od doručení závěrečného stanoviska sdělit ochránci, jaká opatření k nápravě provedl.“*

Podle ustanovení § 20 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv: *„Jestliže úřad povinnost podle odstavce 1 nesplní, nebo jsou-li opatření k nápravě podle názoru ochránce nedostatečná, ochránce: a) vyrozumí nadřízený úřad a není-li takového úřadu, vládu; b) může o svých zjištěních informovat veřejnost včetně sdělení jména a příjmení osob oprávněných jednat jménem úřadu.“*

Ministerstvo vnitra ve svém vyjádření ke zprávě o šetření neakceptovalo můj návrh, aby informovalo matriční úřady o tom, že výklad ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině a ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách není jednoznačný. Z vyjádření Ministerstva vnitra je zřejmé, že bude nadále matričním úřadům doporučovat, aby v případě, pokud se rodiče dohodli, že jejich prvorozené dítě ponese příjmení po jednom z rodičů, a při narození dalšího dítěte se dohodnou, že ponese příjmení po druhém rodiči, seznámily rodiče s judikátem R 13/1964, a v případě, že budou na své dohodě trvat, vydaly zamítavé správní rozhodnutí.

Podle mého názoru je zmiňovaný judikát z počátku šedesátých let minulého století již překonán. Soudní rozhodnutí, které by ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině a ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách vyložilo odlišným způsobem, však zatím neexistuje.

Oba dotčené úřady - jak Magistrát města P., tak Ministerstvo vnitra - na svých stanoviscích trvají. O jejich správnosti mě však nepřesvědčily. Mám za to, že není-li právní norma jednoznačná, měl by ji orgán vykonávající státní správu vykládat a aplikovat ve prospěch jejího adresáta. Pokládám proto za potřebné deklarovat zřetelně jiný pohled na tuto záležitost, než který sdílí Magistrát města P. a Ministerstvo vnitra. Za dané situace tedy trvám na svém výkladu dotčených ustanovení zákona o rodině, jakož i zákona o matrikách, uvedeném v předchozí části tohoto stanoviska. O svém názoru na danou problematiku rovněž uvědomím Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR ve smyslu § 24 odst. 1 písm. b) zákona o veřejném ochránci práv. S kauzou jsem také seznámila média.

Z vyjádření jak Magistrátu města P., tak Ministerstva vnitra příznivě vnímám ujištění, že v případě vydání zamítavého správního rozhodnutí, kdy rodiče po seznámení s judikátem R 13/1964 budou na své dohodě trvat, vydá matriční úřad rodný list dítěte, na němž místo příjmení dítěte uvede slovo „nezjištěno“, přičemž takový rodný list je platným dokladem o narození dítěte a dítě nebude poškozeno ve zdravotním pojištění ani dávkách státní sociální podpory.

Pokud se v praxi vyskytne obdobný případ, kdy si rodiče, kteří spolu nejsou oddáni, přejí, aby jedno jejich dítě neslo příjmení po tatínkovi a druhé po mamince, bude záležet především na nich, zda si toto své rozhodnutí řádně rozváží a zda budou připraveni na něm trvat. Myslím si však, že rodiče při jejich rozhodování může značně ovlivnit, jakým způsobem budou na matričním úřadě seznámeni s judikátem R 13/64 a jak podrobně jim bude vysvětlena situace v případě vydání zamítavého rozhodnutí. Tyto informace by měly být podány neutrálním způsobem. Úředník by se při podání takové informace neměl příliš ztotožnit se zněním zákona, které umožňuje různý výklad, případně s rozhodnutími soudů, ani s metodikou nadřízených správních orgánů, na druhé straně by je však neměl ani kritizovat a vyjadřovat ve styku s klienty veřejné správy svůj případný nesouhlas.

Jak jsem již uvedla ve zprávě o šetření, stěžovatelé tím, že podepsali nové prohlášení o příjmení syna a netrvali na své původní dohodě ze dne 13. 10. 2008, značně oslabili možnost, aby jejich syn nesl v budoucnu příjmení P. Jestliže stále trvají na své původní dohodě o příjmení dítěte ze dne 13. 10. 2008, mohou matriční úřad v P. požádat o opravu zápisu narození syna v údaji o příjmení z D. na P. a o vydání nového rodného listu. Magistrát města P. bude patrně reagovat vydáním zamítavého správního rozhodnutí,[9] proti kterému by se pan P. a paní D. mohli odvolat ke krajskému úřadu. Pokud krajský úřad odvolání zamítne a napadené rozhodnutí potvrdí, mohou dále do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího orgánu podat správní žalobu ke krajskému soudu. Jestliže by se soud přiklonil k názoru, že dohodu o příjmení dítěte nelze měnit po narození dítěte, a tedy že Matriční úřad v P. neměl změnu dohody přijmout, zabýval by se pak zřejmě i tím, zda ustanovení § 38 odst. 2 zákona o rodině a ustanovení § 19 odst. 2 zákona o matrikách umožňují, či neumožňují dohodu o příjmení dítěte P. ze dne 13. 10. 2008, a tedy zda Matriční úřad v P. má, či nemá vyhovět žádosti o opravu matričního zápisu.

Závěrečné stanovisko zasílám ministru vnitra, tajemníkovi Magistrátu města P. a stěžovatelům. Vzhledem k okolnostem tohoto případu nežádám však po Ministerstvu vnitra a po Magistrátu města P., aby mi sdělily, jaká opatření k nápravě provedly.

RNDr. Jitka S e i t l o v á v. r.
zástupkyně veřejného ochránce práv

[9] Ustanovení § 5 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 87 odst. 2 zákona o matrikách.